

12. 하자담보책임기간 규정 정비 미흡

병원 「회계규정」 제211조(하자담보책임기간) 제1항에 따라 원장 또는 그 위임을 받은 자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 목적물을 인수한 날로부터 1년 이상 10년 이하의 범위안에서 당해공사의 하자보수를 보증하기 위하여 “별표 1”의 공종구분에 따라 하자담보책임기간을 정하여야 한다. 한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조에 따라 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 하며, 「건설산업기본법」에 따른 건설공사는 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 “별표 4”에 따른 기간, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사는 「소방시설공사업법 시행령」 제6조에 따른 기간으로 되어 있다.

병원 「회계규정」에 따른 공사의 공종별 하자담보책임기간 내용을 확인한 결과 「소방시설공사업법」 등 관련 법령에 따른 하자담보책임기간은 3년이나 「회계규정」에는 1년으로 되어 있는 등 일부 법령의 하자담보책임기간과 다르게 설정되어 있다.

[표 13] 관련 법령 및 병원 「회계규정」의 공종별 하자담보책임기간 비교

구분	「국가계약법 시행규칙」			병원 「회계규정」		비고
	관련 법령	내용	책임기간	내용	책임기간	
1	소방시설공사업법 시행령 제6조	- 비상경보설비, 비상방송설비, 피난기구, 유도등, 비상조명등 및 무선통신보조설비 - 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비등, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 화재알림설비, 소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신보조설비는 제외한다)	2년 3년	소방법에 의한 소방공사 등	1년	
2	건설산업기본법 시행령 제30조	12. 발전·가스 및 산업설비 ①철근콘크리트·철골구조부 ②압력이 1제곱센티미터당 10킬로그램 이상인 고압가스의 관로(부대기기를 포함한	7년 5년	마. 발전, 가스 또는 산업설비 1) 철근콘크리트 또는 철골구조부 2) “1)” 외의 시설	7년 3년	

구 분	「국가계약법 시행규칙」			병원 「회계규정」		비고
	관련 법령	내용	책임기간	내용	책임기간	
		다)설치공사 ③①·② 외의 시설	3년			
		15. 전문공사 ⑨판 금	1년	아. 전문공사 1) 방수, 지붕 또는 판금, 경미한 콘크리트, 승강기 또는 인양기기설비	3년	
		⑭보일러 설치	1년	해당 내용 없음		
		⑮⑫·⑭ 외의 건물내 설비	1년	해당 내용 없음		

<조치할 사항>

【시정】 관련 법령에서 정하고 있는 하자담보책임기간을 검토하여 병원 「회계규정」을 정비하기 바랍니다.